MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

Nota Técnica SEI nº 3138/2023/MF

Assunto: **pleitos de operações de crédito externo de interesse de entes subnacionais e estatais não dependentes controladas por entes subnacionais pautados para deliberação na 170ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX.**

Senhor Coordenador,

1. Trata o presente documento de manifestação técnica a respeito dos pleitos de entes subnacionais e estatais não dependentes contragarantidas por entes subnacionais pautados para deliberação na 170ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), a ser concluída em 07/12/2023, e cuja reunião prévia (Pré-COFIEX) ocorrerá em 01/12/2023, conforme procedimentos instituídos pela Resolução COFIEX nº 1, de 31 de março de 2023.

2. A partir do envio da Pauta da reunião Pré-COFIEX (SEI 38270660 e 38270661), foi convocada a 36ª reunião do Grupo Técnico de Entes Subnacionais do Comitê de Garantias da Secretaria do Tesouro Nacional (GTEM/CGR/STN - SEI 38762462 e SEI 38313494), para a análise técnica dos pleitos a fim de subsidiar o posicionamento e a manifestação do representante da STN na referida Reunião Pré-COFIEX.

3. A mencionada 36ª Reunião do GTEM realizou-se de forma remota, por meio de manifestações via mensagens eletrônicas ou diretamente no processo 17944.104865/2023-91, no dia 28/11/2023 (SEI 38769569), oportunidade em que foram analisados os requisitos rotineiramente observados para fins de manifestação da STN na COFIEX quanto aos pleitos de operações de crédito externo com garantia da União de entes subnacionais e estatais não dependentes contragarantidas por entes subnacionais, quais sejam: capacidade de pagamento considerada elegível à concessão de garantia da União; cumprimento dos contratos de renegociação de dívidas entre os proponentes mutuários e a União e dos programas de ajuste fiscal a eles associados, inclusive a disponbilidade de Espaço Fiscal, quando aplicável; vigência do Plano de Recuperação Fiscal (PRF) ou adesão definitiva ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), quando aplicável; inclusão da operação pleiteada no PRF, quando aplicável; suficiência das contragarantias oferecidas; custo efetivo em patamares aceitáveis e ausência de vedação à concessão de garantia da União devido à ocorrência de honras de aval e atrasos em obrigações financeiras de contratos garantidos pela União. Os documentos que embasaram as decisões da referida Reunião, bem como sua Ata, constam do processo 17944.104865/2023-91 .

4. Com relação à manifestação da STN acerca da capacidade de pagamento e da trajetória e do nível de endividamento dos pleiteantes, em conformidade com o exigido, respectivamente, pelo item 1 e pelo item 2 do Anexo da Resolução COFIEX nº 17, de 07/06/2021, e, ainda, quanto ao cumprimento do exigido pela alínea “b” do inciso I do art. 4º do Decreto nº 9.075, de 06 de junho de 2017, e pelas alíneas "a" até "e" do art. 4º da Resolução COFIEX nº 17, de 07/06/2021, além das especificidades relativas a operações no âmbito do PRF ou do PEF, quando aplicável, das quais trata a Resolução COFIEX nº 1, de 21/01/2022, a partir das manifestações ocorridas na 36ª Reunião do GTEM (SEI 38769569), dos Ofícios SEI nº 60192/2023/MF e 59827/2023/MF e seus respectivos anexos (SEI 38495934, 36905997, 38651819), do Despacho de 23/11/2023 emitido pela CODIP e seus respectivos anexos (SEI 38671739, 38599281 e 38671706), dos Pareceres 4722/2023/MF, 4768/2023/MF, 4788/2023/MF, 4789/2023/MF, 4791/2023/MF, 4826/2023/MF (SEI 38607168, 38673640, 38690564, 38692382, 38734752 e 38741606) e da Nota Técnica 3027/2023/MF (SEI 38640244) emitidos pela COPAR, será remetida mensagem eletrônica aos representantes da Secretaria Executiva da COFIEX, contendo em anexo as informações necessárias para fins de classificação dos pleitos nos termos do artigo 3º da Resolução COFIEX nº 17, de 07/06/2021. O Voto da STN na condição de membro da COFIEX será manifestado nas reuniões Pré-COFIEX e COFIEX, que ocorrerão respectivamente nos dias 01/12/2023 e 07/12/2023, conforme convocação (SEI 38270660 e 38270661), na modalidade à distância.

5. Assim, a partir (i) das análises e deliberações ocorridas na 36ª Reunião do GTEM/CGR (SEI 38769569) e dos demais documentos constantes do processo 17944.104865/2023-91; bem como (ii) das manifestações registradas no parágrafo 4 desta Nota Técnica, sugere-se o seguinte posicionamento técnico acerca dos pleitos pautados para deliberação na 170ª Reunião Pré-COFIEX:

Quanto aos pleitos listados no item I da Pauta (SEI 38313494):

- **Pela retirada de pauta pela COFIEX, a pedido do proponente (SEI 38574993)**: pleito nº 12 do estado de Goiás à CAF;
- **Pela retirada de pauta pela COFIEX, com base no art. 4º, inc. I, "e" da Resolução COFIEX nº 17/2021**: tendo em vista que o valor da operação pleiteada violaria o Espaço Fiscal do pleiteante: pleito nº 9, do estado de Alagoas junto ao BIRD;
- **Pela retirada de pauta pela COFIEX, com base no art. 4º, inc. I, "a" e "e" da Resolução COFIEX nº 17/2021**: tendo em vista que a Capacidade de Pagamento do pleiteante foi avaliada com a classificação "C" e que que o valor da operação pleiteada violaria o Espaço Fiscal do pleiteante: pleito nº 13, do estado de Pernambuco junto ao BIRD;
- **Sem óbices à aprovação, desde que seja incluída ressalva na Resolução COFIEX que aprova o pleito, estabelecendo que o contrato de empréstimo deverá conter cláusula vedando a securitização da operação (**SEI 38599105**,** 38671706**),** tendo em vista que os pleiteantes possuem capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União, que cumprem os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontram-se adimplentes com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável, que as operações não violam o Espaço Fiscal do pleiteante, quando aplicável, que as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes, que o custo efetivo das operações encontra-se em patamares aceitáveis, porém acima do custo de captação da União, e que os pleiteantes não estão implicados por honras e atrasos em operações garantidas pela União: nº 23, do estado do Pará junto ao FONPLATA; nº 26, do município de Arapiraca - AL junto ao FONPLATA; nº 30, do município de Feira de Santana - BA junto ao FONPLATA; nº 38, do município de São Gonçalo do Amarante - RN junto ao FONPLATA;

- **Sem óbices à aprovação, desde que o Profisco III tenha sido proposto pelo Poder Executivo Federal (inciso I, parágrafo 3º, art. 7º, RSF 43/2001) até a realização da 170º COFIEX**, tendo em vista que as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes, que o custo efetivo das operações encontram-se em patamares aceitáveis, e que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União, e, ainda, tendo em vista tratar-se de operações de crédito junto a organismos multilaterais de crédito ou instituições oficiais federais de crédito ou de fomento, com a finalidade de financiar projetos de investimento para melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial, no âmbito de programa proposto pelo Poder Executivo Federal: nº 19, do estado do Amazonas junto ao BID; nº 20, do estado do Ceará junto ao BID;

- **Sem óbices à aprovação, (i) desde que o Profisco III tenha sido proposto pelo Poder Executivo Federal (inciso I, parágrafo 3º, art. 7º, RSF 43/2001) até a realização da 170º COFIEX, e, ainda considerando que o Estado encaminhou pedido de inclusão de operações de crédito no Plano de Recuperação Fiscal (SEI 38738513), (ii) desde que até a realização da 170ª COFIEX a operação tenha sido incluída no PRF (art. 8º, inc. XII da Lei Complementar nº 159/2017, e art. 19, § 2º do Decreto nº 10.681/2021)**, tendo em vista (i) tratar-se de pleito de operação de crédito no âmbito do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), instituído pela Lei Complementar nº 159, de 19/05/2017, cuja vigência, em relação ao pleiteante, foi confirmada pela STN, conforme exigido pela Resolução COFIEX nº 1, de 21/01/2022, tendo sido também confirmada junto ao Conselho de Supervisão do respectivo Regime de Recuperação Fiscal a existência de Plano de Recuperação Fiscal vigente; e (ii) que os arts. 2º e 4º da Resolução COFIEX nº 1, de 21/01/2022, afastam a verificação dos critérios de admissibilidade e classificação de pleitos de responsabilidade da STN, estabelecidos nos arts. 3º e 4º da Resolução COFIEX nº 17, de 07/06/2021: pleito nº 10, do estado de Goiás junto ao BID;

- **Sem óbices à aprovação, considerando que o Estado encaminhou pedido de inclusão de operações de crédito no Plano de Recuperação Fiscal (SEI 38738513), desde que até a realização da 170ª COFIEX a operação tenha sido incluída no PRF (art. 8º, inc. XII da Lei Complementar nº 159/2017, e art. 19, § 2º do Decreto nº 10.681/2021)**, tendo em vista (i) tratar-se de pleito de operação de crédito no âmbito do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), instituído pela Lei Complementar nº 159, de 19/05/2017, cuja vigência, em relação ao pleiteante, foi confirmada pela STN, conforme exigido pela Resolução COFIEX nº 1, de 21/01/2022, tendo sido também confirmada junto ao Conselho de Supervisão do respectivo Regime de Recuperação Fiscal a existência de Plano de Recuperação Fiscal vigente; e (ii) que os arts. 2º e 4º da Resolução COFIEX nº 1, de 21/01/2022, afastam a verificação dos critérios de admissibilidade e classificação de pleitos de responsabilidade da STN, estabelecidos nos arts. 3º e 4º da Resolução COFIEX nº 17, de 07/06/2021: pleito nº 11, do estado de Goiás junto ao BIRD;

- **Sem óbices à aprovação**, tendo em vista que a empresa estatal não dependente pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União; que as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes; que o custo efetivo da operação encontra-se em patamar aceitável; e que a pleiteante não está implicada por honras e atrasos em operações garantidas pela União: nº 1 do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A - BDMG junto ao BID; nº 2, do Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo SA - BANDES junto ao NDB; nº 3 da Celesc Distribuição S.A. junto ao BID; nº 4 da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP S/A junto ao BIRD; nº 5, da Companhia Energética de Brasília - CEB junto ao NDB; nº 6 da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA junto ao BID; nº 7, da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA junto ao NDB;

- **Sem óbices à aprovação**, tendo em vista que o pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União; que cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que a operação não viola o Espaço Fiscal do pleiteante, quando aplicável; que as contragarantias oferecidas são

consideradas suficientes; que o custo efetivo da operação encontra-se em patamares aceitáveis; e que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União: pleito nº 8 do estado da Bahia junto ao BIRD; nº 14, do estado de Santa Catarina junto ao BIRD; nº 15, do estado de São Paulo junto ao BIRD; nº 16, do estado de Sergipe junto ao BIRD; nº 17, do estado de Sergipe junto ao BIRD; nº 18, do estado do Acre junto ao BID; nº 21, do estado do Pará junto ao BID; nº 22, do estado do Pará junto ao BID; nº 24, do estado de Tocantins junto ao BIRD*;* nº 25, do Distrito Federal junto ao BIRD; nº 27, do município de Belo Horizonte - MG junto ao BID; nº 28, do município de Campinas - SP junto à CAF; nº 29, do município de Campinas - SP junto ao NDB; nº 31, do município de Fortaleza - CE junto à CAF; nº 32, do município de Itaquaquecetuba - SP junto à CAF; nº 33, do município de Joinville - SC junto à AFD*;* nº 34, do município de Maceió - AL junto ao NDB; nº 35, do município de Porto Alegre - RS junto ao NDB; nº 36, do município de Porto Alegre - RS junto ao KfW*;* nº 37, do município de Salvador - BA junto ao BID; nº 39, do município de São José dos Campos - SP junto ao NDB; nº 40, do município de São Paulo - SP junto ao BIRD; nº 41, do município de São Vicente - SP junto ao NDB.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente
Auditor Federal de Finanças e Controle

Documento assinado eletronicamente
Gerente da GEPEX/COPEM

De acordo. À consideração do Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios.

Documento assinado eletronicamente
Coordenador de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo. À consideração da Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF.

Documento assinado eletronicamente
Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo. À consideração do Secretário do Tesouro Nacional.

Documento assinado eletronicamente

Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF

De acordo. Encaminhe-se o posicionamento desta STN à Secretaria Executiva da COFIEX.

Documento assinado eletronicamente

Secretário do Tesouro Nacional



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Checchia**, **Auditor(a) Federal de Finanças e Controle**, em 29/11/2023, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Augusto Silva de Sousa**, **Gerente Substituto(a)**, em 29/11/2023, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Callegari Hoertel**, **Coordenador(a)**, em 29/11/2023, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Renato do Amaral Portilho**, **Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 29/11/2023, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Suzana Teixeira Braga**, **Subsecretário(a)**, em 29/11/2023, às 20:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Viviane Aparecida da Silva Varga**, **Secretário(a) Substituto(a)**, em 30/11/2023, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38796124** e o código CRC **5120D5C8**.

Referência: Processo nº 17944.104865/2023-91. SEI nº 38796124